

통 보 · 경 고

제 목 가스매매계약에 따른 계약상 의무사항 이행 부적정

관 계 부 서 ☆☆☆☆☆처, ★★★★★사무소, ◆◆◆◆처

내 용

가스매매계약(Gas Sales and Purchase Agreement, 이하 ‘GSPA’) 8.3 (Decline Period) (a) (i)에 따르면, 가스 생산 안정기의 종료에 관한 정보제공을 위하여, 판매자는 잔여 안정기와 관련 정보를 구매자에게 매년 제공하여야 하며, 판매자가 최초로 잔여 매장량이 ♠.♠♠bscm 이하가 되었다고 판단하는 때에, 감쇄기(Decline Period) 개시를 위한 첫 단계로 판매자는 구매자에게 Provisional Decline Notice(이하 ‘PDN’)를 통보하여야 한다. PDN 통보 후 4년이 경과하거나 PDN 통보 후 가스판매량이 ♣.♣♣♣bscm 이상이 되는 시점에 감쇄기가 개시된다.

감쇄기가 개시되면 구매자가 지정하는 의무판매량이 감소하므로 생산량이 부족한 경우에도 Shortfall Penalty로 인한 경제적 손실을 최소화 할 수 있다. 또한, 2004년 12월 20일 체결된 Product Sharing Contract Supplement Agreement, Article 11 Amendments to Section XIII of the Product Sharing Contract(Termination and Default)에 따르면 감쇄기 돌입 후, Gas의 생산량이 더 이상 경제성이 없을 정도로 감소하는 등 경제성 악화 시 2년전 사전 통보로 생산물분배계약(Product Sharing Contract, 이하 ‘PSC’)¹⁾을 종료할 수 있다.

1) 1992년 5월 ○○○과 체결



PSC가 종료되는 경우 GSPA 19.3 (Termination) (g)에 따라 GSPA도 함께 종료되어, 의무판매량 및 부족가스로 인한 Shortfall Penalty 등 GSPA로 인한 계약상 의무가 소멸된다.

2013년 1월 수정개발계획 승인 이 후 2016년 2월 26일 잔여 매장량이 ㉔.㉔㉔bscm에 미달하여 구매자에게 PDN을 통보²⁾하기 전까지 상기 GSPA 8.3에 따른 잔여 안정기 통보 의무를 이행하지 않았고 관련 정보를 구매자에게 통보한 사실이 없다.

상기 GSPA 8.3에 따른 잔여 안정기 통보는 장기적으로 안정적인 가스수급 계획을 수립하고자 하는 구매자를 위한 것이나, 생산량 감소에 따라 발생 가능한 공사의 위험관리 및 경영의사결정을 위해서도 필요했다.

특히 ㉔㉔㉔㉔㉔ 생산정은 광구 생산량의 약 ㉔㉔% 수준을 차지하던 생산정으로써 2014년 2월 튜빙 사고로 같은 해 9월 폐정됨에 따라 GSPA 8.3에 따른 통보가 필요하였음에도 불구하고, 실시하지 않았다.

㉔㉔㉔㉔㉔의 폐정 결정 이후, GSPA 8.3에 따른 통보를 실시하였다면, Shortfall Penalty 등 공사가 부담할 위험(Risk), 경제성 변동, PDN 및 PSC 종료 통보 등에 대한 면밀한 분석 및 선제적 대처가 가능했을 것으로 판단된다.

관련부서 의견

★★★★★사무소는 GSPA 8.3에 따라 문서로 잔여 안정기 등 관련정보를 구매자에게 통보한 사실은 없으나, 전화통화 등을 통하여 수시로 구매자와 잔여 안정기 관련 정보를 공유하였고, 2014년 ㉔㉔㉔㉔㉔ 사고 등 광구운영 중 주요

2) 2016년 2월 PDN통보로 11-2광구의 감쇄기는 2020년 2월 개시되며, 이로부터 PSC 종료를 위한 사전통보(2년)가 가능함



이슈 발생 시 자체적으로 ○○○○○○의 매장량 변동내역을 주기적으로 확인하였다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

☆☆☆☆☆처장 및 ★★★★★사무소장은

●●● ○○○○○○운영과 관련하여 공사의 경영성과, 재무상태 및 위험 부담에 영향을 미치는 GSPA, PSC 등 광구 운영과 관련한 계약적 의무사항의 충실한 이행에 만전을 기하시기 바랍니다. (통보-회보불요)

◆◆◆◆처장은

2014년 9월 생산정 ⅢⅢⅢⅢⅢ의 폐정 결정 이후, GSPA 8.3에 따른 잔여안정기 통보를 이행하지 않은 등 담당업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 엄중한 조치가 필요하나 인사규정 제50조에 따라 징계시효(3년)가 경과한 점을 고려하여 경고를 처분하오니 조치하시기 바랍니다. (경고)

[관 련 자]

연번	소속부서	직급	성 명	당시 소속부서 (직위)	조치할 사항
1	☆☆☆☆☆처	2급	□□□	●●●사무소 (■)	경고
2	△△△처	3급	▲▲▲	●●●사무소 (▽▽▽▽ Director)	경고

